Sentidos da Constituição

quarta-feira, 12 de agosto de 2026 06:40

📖 Sentido Sociológico (Ferdinand Lassalle)

- A Constituição é **um fato social**, não apenas um texto jurídico.
- Importa o que a Constituição **"realmente é"** na prática, e não como foi criada.
- Existem duas Constituições:
- **Real/Efetiva**: Reflete a soma dos fatores reais de poder (econômicos, sociais, políticos, religiosos).
- **Escrita (jurídica)**: Pode ser apenas uma "folha de papel" se não representar a realidade social.
- Só haverá **eficácia e estabilidade** se a Constituição escrita corresponder aos fatores reais de poder.

🏛️ Sentido Político (Carl Schmitt)

- A Constituição é **decisão política fundamental**, fruto da vontade do povo (poder constituinte).
- Não importa se a Constituição reflete ou não a realidade social — o que vale é a **decisão do titular do poder constituinte**.
- Distingue-se:
- **Constituição**: Trata de matérias essenciais (ex.: organização do Estado).
- **Leis constitucionais**: Normas de menor relevância, ainda que inseridas no texto constitucional.
- Teoria considerada **decisionista/voluntarista**.

⚖️ Sentido Jurídico (Hans Kelsen)

- A Constituição é **norma jurídica pura**, sem ligação com aspectos sociais ou políticos.
- É a **norma superior e fundamental** que organiza o Estado e limita seu poder.
- O ordenamento jurídico possui **hierarquia de normas**:
- Ex.: Decreto → Lei Ordinária → Constituição.
- A Constituição fundamenta-se numa:
- **Norma hipotética fundamental (lógico-jurídico)**: Uma ordem abstrata ("Obedeça-se à constituição!").
- **Norma positiva suprema (jurídico-positivo)**: Texto formal que regula a criação das demais normas (no Brasil, a **CF/88**).
- Toda norma retira sua validade de uma norma superior.